PHỤ LỤC

GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

STT	Điều khoản	Dự thảo Nghị định	Kiến nghị	Lý do
1	**Điều 5. Giá và phương thức thanh toán**	6. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ phải thể hiện trên hồ sơ khai thuế các nội dung sau: **số lượng công nghệ được chuyển giao, tên công nghệ, đối tượng công nghệ, xuất xứ và giá trị công nghệ chuyển giao** làm căn cứ xác định và giám sát nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế gắn với công nghệ được chuyển giao	Đề xuất không quy định các nội dung **số lượng công nghệ được chuyển giao, tên công nghệ, đối tượng công nghệ, xuất xứ và giá trị công nghệ** trong tờ khai thuế. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể thể hiện các nội dung này tại Báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 7 Nghị định này.	Chúng tôi hiểu rằng việc thể hiện các nội dung về chuyển giao công nghệ trên hồ sơ khai thuế cũng như việc kiểm toán giá công nghệ chuyển giao và báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ để quản lý việc chuyển giao công nghệ, bao gồm cả loại hình công nghệ chuyển giao và giá trị công nghệ chuyển giao để xác định chính xác nghĩa vụ thuế và ưu đãi thuế của doanh nghiệp nhất là giữa các công ty có giao dịch liên kết và các công ty có liên hệ với bên nước ngoài. Việc yêu cầu doanh nghiệp vừa thực hiện báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ hàng năm, vừa thực hiện kê khai thuế làm tăng thủ tục hành chính và thời gian làm việc của doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng chỉ cần kê khai thông tin một lần duy nhất trên Báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ để giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo động lực cho doanh nghiệp. Các cơ quan có liên quan nếu có yêu cầu về thông tin trong Báo cáo chuyển giao công nghệ có thể phối hợp với Bộ Khoa học và Công Nghệ để giải quyết.

STT	Điều khoản	Dự thảo Nghị định	Kiến nghị	Lý do
2		7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục nội dung kiểm toán giá công nghệ.	1. Đề nghị quy định rõ trong Nghị định cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm toán; phạm vi và mục đích của việc kiểm toán giá công nghệ được chuyển giao; và thời gian tiến hành kiểm toán	1. Theo pháp luật về thuế hiện hành, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để chứng minh giá giao dịch là giá hợp lý theo giá thị trường. Đồng thời, theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ, giá của công nghệ được chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam cũng cần được kiểm toán. Do đó, chúng tôi rất băn khoăn cơ quan nào là cơ quan sẽ tiến hành kiểm toán, phạm vi, mục đích của việc kiểm toán giá công nghệ được chuyển giao, và thời gian tiến hành kiểm toán. Ngoài ra, tính đến hiện tại, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan trực thuộc (ví dụ Tổng cục thuế) chưa từng tiến hành thanh tra thuế về vấn đề giá công nghệ chuyển nhượng và chúng tôi không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi đề nghị nhà làm luật ban hành hướng dẫn chi tiết để chúng tôi có cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.
			2. Đề xuất ban hành cơ chế xử lý trong trường hợp nội dung kiểm toán theo pháp luật về thuế và pháp luật về chuyển giao công nghệ có những quy định trùng lặp, cụ thể như sau: (i) Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ sẽ kết hợp để kiểm toán doanh nghiệp cùng thời gian hoặc (ii) Các Bộ có cơ chế trao đổi thông tin mình đã tiến hành kiểm toán với cơ quan liên quan, là cơ sở để cơ quan liên quan không cần tự thực hiện kiểm toán.	2. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần hoàn thiện quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời giảm gánh nặng về thủ tục hành chính doanh nghiệp cần thực hiện, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh
STT	**Điều**	**Dự thảo Nghị định**	**Kiến nghị**	**Lý do**

	khoản			
3		N/A	Bổ sung thêm phương thức thanh toán: *"Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận"*	Thống nhất quy định với Luật chuyển giao công nghệ 2017
4	**Điều 6. Đăng ký chuyển giao công nghệ**	2. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết theo Luật Chuyển giao công nghệ 2006, **nếu các bên có nhu cầu đăng ký sửa đổi, bổ sung, thì trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật Chuyển giao công nghệ.** 3. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ được các bên ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, **trường hợp có nhu cầu gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ thì trình tự, thủ tục đăng ký gia hạn thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi).**	1. Đề xuất chỉ với những sự thay đổi chính của hợp đồng có ảnh hưởng đến việc quản lý về chuyển giao công nghệ như **thời hạn, loại công nghệ** thì mới cần phải thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung.	1. Việc đăng ký chuyển giao công nghệ nhằm mục đích quản lý của Nhà nước đối với các luồng chuyển giao công nghệ, chống việc gian lận, chuyển giá, trốn thuế… Tuy nhiên, cần thiết phải có một tiêu chuẩn xác định, quy định trong trường hợp sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng mới cần phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi. Việc phải thực hiện đăng ký với bất kỳ một sửa đổi, bổ sung dù ít hay nhiều nào cũng sẽ làm tăng thêm thủ tục, tốn nhiều thời gian cho doanh nghiệp trong khi việc thỏa thuận các nội dung hợp đồng bao gồm việc sửa đổi, bổ sung là quyền của hai bên tùy theo khả năng và phạm vi chuyển giao. Ngoài ra, việc đăng ký hợp đồng có thể thuận tiện cho việc quản lý, nhưng có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình đàm phán, thực hiện hợp đồng bởi có nhiều quy định về thủ tục đăng ký cũng như giám sát, quản lý.
			2. Đề xuất quy định nội dung và các biểu mẫu của văn bản đề nghị đăng ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nội dung Nghị định này.	2. Giúp doanh nghiệp có cơ sở để chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ đúng với quy định của pháp luật.
STT	**Điều khoản**	**Dự thảo Nghị định**	**Kiến nghị**	**Lý do**

5		6. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ a) **Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc Dự án do Thủ tướng chấp thuận đầu tư** và Dự án nhóm A; chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. ... b) **Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam đối với công nghệ thuộc Dự án đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư** và Dự án nhóm B và C; chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước. ... 7. Hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Chuyển giao công nghệ. Việc gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định sau đây: a) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, **bên nhận công**	Đề xuất sửa đổi Điều 6.7 để thống nhất quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ và Sở Khoa học Công nghệ.	Tại Điều 6.6, Dự thảo quy định Bộ Khoa học Công nghệ và Sở Khoa học Công nghệ đều có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam (tùy theo cấp độ phê duyệt của dự án đầu tư có sử dụng công nghệ được chuyển giao). Tuy nhiên, Điều 6.7 về thủ tục gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ đề cập đến thẩm quyền của Bộ Khoa học Công nghệ. Quy định như vậy dẫn đến cách hiểu rằng Sở Khoa học Công nghệ không có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, mâu thuẫn với quy định tại Điều 6.6

		nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước **ngoài thay mặt các bên gửi một bộ hồ sơ gốc đến Bộ Khoa học và Công nghệ;** b)Trường hợp chuyển giao công nghệ trong nước, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ thay mặt các bên gửi một bộ hồ sơ gốc đến Sở Khoa học và Công nghệ, nơi bên nhận công nghệ đặt trụ sở chính.		
6	**Điều 7. Báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ**	2. **Đối với chuyển giao công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký và đã thực hiện được trên một năm,** hằng năm **bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam** và chuyển giao công nghệ trong nước) hoặc bên giao công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) **có trách nhiệm lập báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ của năm trước gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ, nơi đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chuyển giao**	1. Đề xuất sửa đổi thời hạn gửi báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ theo hướng phù hợp với thời hạn nộp Hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp.	1. Báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ cần có dữ liệu về chi phí thanh toán cho chuyển giao công nghệ trong năm. Nếu báo cáo được yêu cầu nộp vào ngày 15 tháng 1 của năm kế tiếp, dữ liệu về chi phí thanh toán kể trên có thể chưa hoàn toàn chính xác so với dữ liệu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Vì vậy, chúng tôi đề xuất sửa đổi quy định như trên để phù hợp với quy định về thời hạn nộp Hồ sơ quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, qua đó đảm bảo dữ liệu được báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền về công nghệ là dữ liệu chính xác và thống nhất với dữ liệu được nộp tới cơ quan thuế.

		công nghệ. 3. **Thời hạn gửi báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ là trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp.**	2. Đề xuất quy định nội dung và biểu mẫu báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ trong nội dung Nghị định này	2. Giúp doanh nghiệp có cơ sở để chuẩn bị và nộp báo cáo thực hiện chuyển giao công nghệ đúng với quy định của pháp luật.

VĂN BẢN TẠI VIỆ